

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 654/2538	เด็กชายมหิดล พึ่งแสงผล ฯ	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นางมะณีหรือมณี ดีล้วน	โจทก์
	นางอำนวย บุรณะจันทร์	จำเลย
	นางมะณีหรือมณี ดีล้วน ผู้ร้องสอด ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องสอดฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(สำนวนตอนที่ 2 อันดับ 218) ระหว่าง
พิจารณา นางมะณีหรือมณี ดีล้วน ยื่นคำร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม ศาลชั้น
ต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ผู้ร้องมีสิทธิครอบครองที่พิพาทน.ส.3 ก. เลขที่
295 เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวาตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ห้าม
โจทก์จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่พิพาท ให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ
นางหวล พึ่งแสงผล โอนที่พิพาทให้ผู้ร้องหากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษา
เป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย ยกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้
จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางหวล พึ่งแสงผล ไปจดทะเบียนโอนสิทธิใน
ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ดิน 295 ตำบลบางเสร่
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา ให้โจทก์ หากจำเลย ไม่
ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย ผู้ร้องสอดฎีกา
พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(สำนวนตอนที่ 2 อันดับ 207,208)

คำสั่ง ตามคำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นเป็นการ
สมควรจึงห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ ที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้น
ต้นแจ้งคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

คำสั่ง ตามคำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นเป็นการ
สมควรจึงห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ ที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้น
ต้นแจ้งคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ดุสิต เพชรปลูก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>